

100253708
CS/SDT/

**L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE HUIT OCTOBRE
A LYON (6^e), 139 rue Vendôme, au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,**

Maître Christophe SARDOT, Notaire Associé de la Société dénommée "Yves TOUZET, François BREMENS, Martine PREBOIS, Odile FONTVIEILLE, Christophe SARDOT et Vincent SÉRIS, notaires associés, anciennement CHAINE et Associés, Société Civile Professionnelle, titulaire d'un Office Notarial sis à LYON (6^{ème}), 139, rue Vendôme," soussigné,

A REÇU le présent acte contenant RECTIFICATIF A REGLEMENT DE COPROPRIETE à la requête de :

La Société dénommée **SNC SAINT-PRIEST BERLIET**, Société en nom collectif au capital de 1000 EUR, dont le siège est à ROUBAIX (59100), 5 avenue Louis Pluquet, identifiée au SIREN sous le numéro 505296921 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUBAIX-TOURCOING.

REPRESENTEE PAR :

Madame Anne-Laure DOREY-TABURIAUX, notaire assistant, domiciliée ès-qualités à LYON (6^{ème}), 139, rue Vendôme, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Philippe CHRISTEL, Administrateur de société, domicilié professionnellement à PARIS LA DEFENSE (92919), 1, Terrasse Bellini, en vertu d'une procuration en date à PARIS LA DEFENSE du 6 décembre 2012 dont l'original demeure annexé à l'acte reçu par Maître SARDOT, le 12 décembre 2011.

Monsieur CHRISTEL ayant lui-même agi en qualité de Gérant de :

La Société dénommée **NEXITY REGIONS VI**, Société en Nom Collectif au capital de 1.000 Euros, ayant son siège social à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92919), 1, Terrasse Bellini, TSA 48200, identifiée au SIREN sous le numéro 500547146 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE,

Fonction à laquelle il a été nommé aux termes de l'article 15 des statuts de ladite société, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sa dite qualité.

Ladite société **NEXITY REGIONS VI** agissant elle-même en sa qualité de Gérante de la **SNC SAINT PRIEST BERLIET**, fonction à laquelle elle a été nommée aux termes d'une décision unanime des associés de la **SNC SAINT-PRIEST BERLET** en date du 22 mai 2008, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en sa dite qualité en vertu de l'article 13 des statuts de ladite SNC.

Ci-après dénommé : « Le REQUERANT »

RECTIFICATIF A REGLEMENT DE COPROPRIETE

I/ L'état descriptif de division – règlement de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé **LE NOUVEAU CARRE**, en cours d'édification sur un terrain situé à **SAINT-PRIEST (Rhône)**, Route de Lyon, Tranche 3 de l'Ilot A de la ZAC BERLIET,
Et cadastré :

Section	N°	Lieudit	Surface
DZ	186	AV C	1ha 17a 85 ca

A été reçu aux termes d'un acte reçu par Me SARDOT, Notaire à LYON le 12 décembre 2011 dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau des Hypothèques de LYON, le 21 décembre 2011 volume 2011P numéro 16140.

II/ Ledit état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié :
- aux termes d'un acte reçu par Maître SARDOT, notaire à LYON le 10 octobre 2012, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de LYON 3EME le 24 octobre 2012, volume 2012P, numéro 12584.

III/ Aux termes du règlement de copropriété reçu par Me SARDOT en date du 12 décembre 2011,

C'EST A TORT ET PAR ERREUR QU'IL A ETE INDIQUE QUE :

l'ensemble immobilier dénommé « **LE NOUVEAU CARRE** » situé à **SAINT-PRIEST (RHÔNE), 69800**,

était composé :

o de QUATRE BATIMENTS dits savoir :
« BATIMENT A » à usage d'habitation et de commerce, portant le numéro 40, 8ème rue Cité Berliet, élevé sur un niveau de sous-sol de rez-de-chaussée, et trois étages.

« BATIMENT B » à usage principal d'habitation, portant le numéro 42, 8ème rue Cité Berliet, élevé sur rez-de-chaussée, et de trois étages.

« BATIMENT C » à usage principal d'habitation, portant le numéro 44, 8ème rue Cité Berliet, élevé sur un niveau de sous-sol de rez-de-chaussée, et trois étages

« BATIMENT D » à usage principal d'habitation, portant le numéro 46, 8ème rue Cité Berliet, élevé sur un niveau de sous-sol de rez-de-chaussée, et trois étages

o d'emplacements de stationnements en extérieur.
o deux enclos communs pour les poubelles,
o de voies de circulation, éclairages, canalisations et réseaux divers à l'usage de l'ensemble immobilier et d'espaces verts.

ALORS QU'IL EST COMPOSE :

o de QUATRE BATIMENTS dits savoir :
« BATIMENT A » à usage d'habitation et de commerce, portant le numéro 40, 8ème rue Cité Berliet, élevé sur un niveau de sous-sol de rez-de-chaussée, et trois étages.

« BATIMENT B » à usage principal d'habitation, portant le numéro 44, 8ème rue Cité Berliet, élevé sur rez-de-chaussée, et de trois étages.

« BATIMENT C » à usage principal d'habitation, portant le numéro 46, 8ème rue Cité Berliet, élevé sur un niveau de sous-sol de rez-de-chaussée, et trois étages

« BATIMENT D » à usage principal d'habitation, portant le numéro 42, 8ème rue Cité Berliet, élevé sur un niveau de sous-sol de rez-de-chaussée, et trois étages

o d'emplacements de stationnements en extérieur.
o deux enclos communs pour les poubelles,
o de voies de circulation, éclairages, canalisations et réseaux divers à l'usage de l'ensemble immobilier et d'espaces verts.

En cours d'édification sur un terrain situé à SAINT-PRIEST (Rhône), 69800 Route de Lyon, Lot 3 de l'Ilot A de la ZAC BERLIET, d'après les titres de propriété, et 40, 42, 44 et 46, 8ème rue Cité Berliet, ainsi qu'il résulte d'un Certificat de Numérotage délivré par la mairie de SAINT-PRIEST, le 27 octobre 2011 dont une copie est demeurée annexée après mention à la minute de l'acte contenant état descriptif de division-règlement de copropriété de l'ENSEMBLE IMMOBILIER.

Ainsi les adresses mentionnées dans le règlement de copropriété étaient erronées.

Frais

Le présent modificatif supporte le salaire fixe du conservateur des hypothèques.
Les frais de ce modificatif seront supportés par le REQUERANT.

OBJET DE LA DEMANDE DE PROPRIETE

Le bien dont dépendent les objets des présentes est en cours d'acquisition par le REQUERANT pour l'avoir acquis, avec la parcelle cadastrée n° 42, Société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège est à PARIS LA DEFENSE CEDEX (92917), 1 Terrasse Beilmi, TSA 48200, identifiée au SIREN sous le numéro 491345294 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE,
Aux termes d'un acte reçu par Me THERET notaire à PARIS le 29 novembre 2011.
Moyennant un prix payé partie comptant et sans deniers d'emprunt.

Aux termes dudit acte, le VENDEUR s'est désisté de tous droits de privilège de VENDEUR et action résolutoire, même en ce qui concerne les charges pouvant résulter de la vente.

Aux termes dudit acte, il a notamment été déclaré que les parcelles vendues étaient franches et libres de toute inscription ou privilège quelconque.

Une copie authentique dudit acte est en cours de publication au 3ème bureau des hypothèques de LYON.

DOMICILE

Domicile est élu de plein droit au lieu de résidence du requérant.

SIGNIFICATION

Le présent acte sera signifié au syndic.

FRAIS

Les frais des présentes sont supportés par le requérant.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

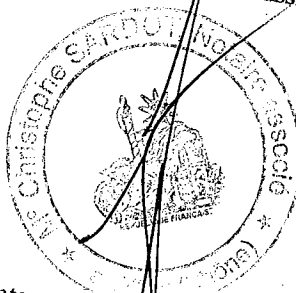
Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d'accès de rectification aux données la concernant auprès de l'ADSN : service Correspondant à la Protection des Données, 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cpd-adsn@notaires.fr 0820.845.988. Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d'une partie auprès de l'Office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques.

DONT ACTE sur quatre pages

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.

Suivent les signatures.

POUR COPIE AUTHENTIQUE sur 4 pages ne contenant aucun renvoi, ni mention
nul, délivrée par le Notaire associé soussigné et certifiée par lui comme étant conforme à l'original.



Les présentes reliées par le procédé ASSEMBLAGE sont signées à la dernière page. Appliquée la loi du 26.11.1971 .ART.9-15.



